

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04 /2023/QĐ-UBND

Hậu Giang, ngày 04 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành lộ trình thực hiện đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang không đáp ứng khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

a) Quyết định này Quy định lộ trình thực hiện đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang không đáp ứng khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư.

b) Những nội dung không quy định tại Quyết định này được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Đối tượng áp dụng

Quyết định này áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng (sau đây gọi chung là cơ sở) đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 53 Luật Bảo vệ môi trường.

Điều 2. Nguyên tắc chung

1. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang không đáp ứng khoảng cách an toàn về môi trường buộc phải cải tạo, khắc phục hoặc di dời để đáp ứng khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư theo quy định của Quyết định này và các văn bản pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan.

2. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này đang hoạt động phải đáp ứng khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Lộ trình thực hiện đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 53 Luật Bảo vệ môi trường đang hoạt động không đáp ứng khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng trên địa bàn tỉnh hoạt động trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành không đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư thực hiện lộ trình như sau:

1. Các địa phương tổ chức rà soát, thống kê các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý không đảm bảo khoảng cách an toàn đến khu dân cư để lập Kế hoạch khắc phục, di dời trước tháng 12 năm 2024.

2. Tuyên truyền, vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng không đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư thực hiện các giải pháp cải tạo khắc phục để đáp ứng khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định trước tháng 12 năm 2025.

3. Vận động các cơ sở tự nguyện di dời hoặc chuyển đổi công năng; lập kế hoạch di dời đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng đang hoạt động không đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư thuộc nội ô các đô thị loại II và loại III trước tháng 12 năm 2027. Đối với các đô thị còn lại hoàn thành trước 12 năm 2029.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

b) Tham gia thẩm định các dự án đầu tư cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng có yêu cầu khoảng cách an toàn về môi trường theo thẩm quyền.

c) Định kỳ hàng năm trước ngày 30 tháng 12 tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổng hợp nhu cầu đầu tư nhằm triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ di dời các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng đang hoạt động không đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định của pháp luật.

3. Sở Tài chính

Phối hợp cùng với cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và khả năng cân đối ngân sách phối hợp thực hiện Quyết định này theo đúng quy định.

4. Các sở, ngành có liên quan

a) Căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công chủ trì và phối hợp triển khai thực hiện các nội dung của Quyết định này.

b) Tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng thuộc thẩm quyền quản lý đang hoạt động trên địa bàn tỉnh không đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư để đề xuất biện pháp khắc phục, di dời.

c) Phối hợp thẩm định hồ sơ cấp phép đủ điều kiện trong hoạt động đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng phải đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư.

5. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

a) Rà soát, thống kê, xây dựng kế hoạch di dời, khắc phục đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng đang hoạt động trên địa bàn không đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để làm cơ sở triển khai thực hiện.

b) Bố trí vị trí thực hiện di dời các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng đang hoạt động trên địa bàn không đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư phù hợp với Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất.

c) Định kỳ hàng năm trước ngày 30 tháng 11 báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

6. Trách nhiệm cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng không đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư

a) Chấp hành quy định khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư theo nội dung Quyết định này và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

b) Xây dựng phương án khắc phục, chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng công trình hoặc di dời đến địa điểm phù hợp với quy hoạch, đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư trong thời gian quy định tại Điều 3 Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 14 tháng 01 năm 2023.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- VP. Chính phủ (HN, TP.HCM);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy;
- VP. Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN và các Đoàn thể tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NCTH. STP

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trương Cảnh Tuyên